

დანართი N-2

დამტკიცებულია

ა(ა)იპ წყალტუბოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის

სახელობის მართლმადიდებლური

სკოლა- გიმნაზიის

მმართველი დირექტორის მიერ

ბრძ.N61/003-25.07.2024წ.

ა(ა) იპ წყალტუბოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის

მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია

განცხადების/ საჩივრის განხილვის პროცედურა

წყალტუბო

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

- 1.1. განცხადებების/საჩივრის განხილვის პროცედურა შემუშავდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და ა(ა) იპ წყალტუბოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის (შემდგომში „სკოლა-გიმნაზია“) დებულების შესაბამისად.
- 1.2. წინამდებარე პროცედურა ეხება და ა(ა) იპ წყალტუბოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის (შემდგომში „სკოლა-გიმნაზია“) სასკოლო საზოგადოებას- მოსწავლეებს და მათ მშობლებს/კანონიერ წარმომადგენლებს- (შემდგომში „მშობელი“) და სკოლის თანამშრომლებს. პროცედურა უნდა იქნას როგორც ცალკეული, ასევე ერთობლივი საჩივრის არსებობის შემთხვევაში სკოლა-გიმნაზიის სასკოლო საზოგადოების წევრების მხრიდან თუ კი მათ მიაჩნიათ, რომ სკოლა-გიმნაზიის მხრიდან დაირღვა, ან არასწორად იქნა გამოყენებული საქართველოს კანონმდებლობა, სკოლა-გიმნაზიის პოლიტიკა და პროცედურები.
- 1.3. საჩივრის წარდგენა უნდა მოხდეს მატერიალურად სკოლა-გიმნაზიის მისამართზე, ფოსტის საშუალებით, ან განცხადების ფორმით ელექტრონულად (wmgabrielisgimnazia@gmail.com) წერილის კვალიფიციური ხელმოწერით დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო საკითხი უნდა გადაწყდეს დროულად, სამართლიანად და თანმიმდევრულად.

მუხლი-2 ზოგადი წესები

- 2.1. სკოლა-გიმნაზიისთვის მნიშვნელოვანია თითოეულ საჩივარსა და მოსაზრებაზე დროული რეაგირება.
- 2.2. სასურველია არაფორმალური შეხვედრების ჩატარება. შესაბამისად, განმცხადებელს შეუძლია რელევანტურ პირებთან არაფორმალურ გარემოში შეხვედრა და საკითხის განხილვა.
- 2.3. თუ კი საკითხი არ გადაწყდება არაფორმალურ შეხვედრაზე, უნდა შედგეს ფორმალური საჩივრის წერილი.

მუხლი-3 განცხადების/ საჩივრის განხილვა

- 3.1. განცხადების/ საჩივრის წარდგენის უფლება აქვს მოსწავლეს, მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს, მასწავლებელს, სხვა თანამშრომელს ან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.
- 3.2. გაცხადება უნდა მოიცავდეს:
 - 3.2.1. საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობასა და მისამართს
 - 3.2.2. იმ დაწესებულების დასახელება, რომლის სამართლებრივი აქტი, ან ქმედება საჩივრდება;
 - 3.2.3. საჩივრის შინაარსი, მოთხოვნა და გარემოება, რომელსაც ეფუძნება მოთხოვნა. ასევე თანდართული დოკუმენტაციის ნუსხა არსებობის შემთხვევაში.
- 3.3. საჩივარი წარედგინება მმართველ დირექტორს(ან/დირექტორატის წარმომადგენელს).

მუხლი-4 პერსონალური მონაცემების დაცვა

საჩივრის/განცხადების განხილვისას სკოლა-გიმნაზია ითვალისწინებს საქართველოს კანონს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. განმცხადებლის მიერ მითითებული პერსონალური ინფორმაცია (განმცხადებლის ვინაობა და განცხადების დეტალები, რომლის საფუძველზეც განმცხადებლის იდენტიფიცირება იქნება შესაძლებელი). მისი თანხმობის გარეშე არ იქნება გადაცემული ადრესატისათვის. კონკრეტულ პირთან ინფორმაციის გაცვლისას პერსონალური ინფორმაცია იქნება დამტრიხული კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

მუხლი 5. საჩივრის გადაწყვეტის პროცედურა და ვადები

საჩივრის ფორმალური პროცედურა (მიუხედავად იმისა, საჩივრით მიმართეს სკოლა-გიმნაზიის დირექტორატს, თუ უშუალოდ მმართველ დირექტორს), უნდა ექვემდებარებოდეს შემდეგ თანმიმდევრობას:

5.1. საჩივრები განიხილება კონფიდენციალურად, თუმცა, საჩივართან დაკავშირებულ (დაინტერესებულ) პირებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია საჩივრის შესახებ და უნდა გადაეცეთ საჩივრის ასლი (ამ წესის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული დებულების შესაბამისად).

5.2. საჩივრის განმხილველი პირის/ორგანოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ჩატარდეს შეხვედრა იმ პირთან/პირებთან, რომლებიც დაკავშირებული არიან საკითხთან/ინციდენტთან (შეხვედრაზე მათ შესაძლოა თან ახლდეთ შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე წარმომადგენელი);

5.3. მოკვლევის პროცესის ამსახველი წერილობითი მასალა, უნდა იქნას შენახული მიმდინარე სასწავლო წლის პერიოდში;

5.4. მოკვლევის დეტალურად ჩატარების შემდეგ, მიღებული უნდა იქნას შესაბამისი გადაწყვეტილება და მის შესახებ უნდა ეცნობოს განმცხადებელს.

5.5 საჩივრის წარდგენის შემდეგ საკითხის მოკვლევისა და საბოლოო გადაწყვეტილების ვადა შეადგენს 15 სამუშაო დღეს.

მუხლი 6. საჩივრის განხილვის შედეგები

6.1. საჩივრის განხილვის შედეგი ვერ იქნება განმცხადებლისათვის დაწესებულების ქმედებებით მიყენებული მატერიალური და არამატერიალური ზარალის კომპენსირება.

6.2. საჩივრის განხილვის მიზანს წარმოადგენს დაწესებულებასთან დაკავშირებული ხარვეზის გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაცი(ებ)ის გაცემა, აღნიშნული ხარვეზის გამოსასწორებლად, დაწესებულებაში არსებული ხარისხის გასაუმჯობესებლად, რაც ავტომატურად მოიაზრებს მომავალში მსგავსი დარღვევის თავიდან არიდებას. ასევე საჩივრის განხილვის ფარგლებში უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება განმცხადებლისა და დაწესებულების ინფორმირება და წარმოების მასალების გაცნობა. რიგ შემთხვევებში გამოვლენილმა კანონის დარღვევამ დაწესებულებაში ან მნიშვნელოვანმა გადაცდომამ, რომელიც უხეშად არღვევს შიდა რეგულაციებს, შესაძლებელია გამოიწვიოს შესაბამისი სამართლებრივი შედეგი, რომელიც განსაზღვრულია სკოლა-გიმნაზიის შინაგანაწესით.

6.3. საჩივრის განხილვის შესაძლო შედეგებია:

6.3.1. **არ გამოვლინდა დარღვევა** - სკოლა-გიმნაზიამ განიხილა საჩივარი და დაწესებულების პოზიცია აღნიშნულ საჩივართან მიმართებით. წარმოების მასალების ანალიზზე დაყრდნობით, შიდა რეგულაციის დარღვევა არ გამოვლინდა. განმცხადებელს გაეგზავნა

ახსნა-განმარტებითი წერილი და განესაზღვრა დრო, დამატებითი მტკიცებულებების წარმოსადგენად. განმცხადებლის მიერ დადგენილ ვადაში მტკიცებულებების წარმოუდგენლობის გამო წარმოება შეწყდა.

6.3.2. გამოვლინდა დარღვევა - სკოლა-გიმნაზიამ განიხილა საჩივარი და დაწესებულების პოზიცია აღნიშნულ საჩივართან მიმართებით. წარმოების მასალებზე დაყრდნობით გამოვლინდა სიდა რეგულაციების სავარაუდო დარღვევა, რომელიც მოითხოვს დამატებით შესწავლას. საკითხი განსახილველად გადაეცა შესაბამის ორგანოს/პირს გადაცდომაზე რეაგირების მიზნით.

მუხლი 7. დასკვნითი დებულებები

7.1. წინამდებარე პროცედურას ამტკიცებს სკოლა -გიმნაზიის მმართველი დირექტორი სამართლებრივ-ინდივიდუალური აქტით.

7.2 წინამდებარე პროცედურაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, ასევე, მისი ძალადაკარგულად გამოცხადება ხდება ამავე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული წესით.